

1501873-04.2020.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA DUDZEVICIUS

G

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

LUIZ HENRIQUE DA SILVA DUDZEVICIUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Tel. (11) 4330-1011 foi desligado definitivamente - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9580 - E-mail: saobernardo2cr@tjsp.jus.br

1501873-04.2020.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501873-04.2020.8.26.0537

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA DUDZEVICIUS

G

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

LUIZ HENRIQUE DA SILVA DUDZEVICIUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, para fins de tráfico, 38 (trinta e oito) invólucros plásticos de cocaína, 15 (quinze) invólucros plásticos de maconha e 05 (cinco) invólucros plásticos de crack, drogas que

determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 90,00 (noventa reais) em espécie, oriundas do comércio ilícito.

Recebida a denúncia (fls. 70/72), o acusado foi citado para oferecer resposta à acusação, a qual foi apresentada às fls. 98/99.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 111/112).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas, bem como interrogado o acusado, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida, as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é improcedente.

Encerrada a instrução processual, nos termos da manifestação das partes, percebe-se que realmente inexistem elementos que permitam seja prolatado um decreto condenatório.

Isso porque, em que pese a confissão policial do acusado, em juízo, não foram produzidas provas a demonstrar os fatos descritos na denúncia, visto que as testemunhas ouvidas nesta audiência não se recordaram do caso.

Assim, não havendo provas suficientes, colhidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o desfecho de improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, para absolver o acusado LUIZ HENRIQUE DA SILVA DUDZEVICIUS, qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não há custas a serem recolhidas ante o decreto absolutório.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 25 de maio de 2022.